

1526834-97.2019.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Sirley Claus Prado Tonello

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 27ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... para demonstrar a autoria do crime de roubo pelo acusado.

Destaque-se que nos crimes de roubo, como assentado na jurisprudência, de grande valia a palavra da vítima, que, descompromissada, visa somente ao esclarecimento do crime.

Neste sentido: "nada há nos autos a indicar que a vítima tivesse qualquer razão ou motivo lógico para atribuir falsamente ao réu a autoria dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

27ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1526834-97.2019.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1526834-97.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

CF, CF, BO, CF, BO, CF, BO, CF, BO, CF, BO - 2326499/2019 - 23º D.P. PERDIZES, 8458560 - 23º D.P. PERDIZES, 5993/19/323 - 23º D.P. PERDIZES, 2326499 - 23º D.P. PERDIZES, 5993/19/323 - 23º D.P. PERDIZES, 2326499 - 23º D.P. PERDIZES, 5993/19/323 - 23º D.P. PERDIZES, 2326499 - 23º D.P. PERDIZES, 5993/19/323 - 23º D.P. PERDIZES, 2326499 - 23º D.P. PERDIZES, 5993/19/323 - 23º D.P. PERDIZES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY DANILO PEREIRA PINTO

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sirley Claus Prado Tonello

Vistos.

WESLEY DANILO PEREIRA PINTO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal, pois, segundo a denúncia, no dia 8 de novembro de 2019, por volta das 15h30, na Rua Moisés Kauffmann, altura do nº 50, bairro Barra Funda, nesta cidade, subtraiu para si, mediante grave ameaça, um aparelho celular marca Apple Iphone, pertencente à vítima Ludovico Miguel Queiroz Adami.

O réu foi preso em flagrante, e teve sua prisão convertida em preventiva após realização da audiência de custódia (fls. 29/30).

A denúncia foi recebida em fls. 47 e o réu, citado (fls.65), apresentou resposta em

fls. 72.

Concedeu-se a liberdade provisória ao acusado em fls. 98/99.

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e uma testemunha, decretando-se a revelia do réu.

Em debates orais, o representante do Ministério Público, discorrendo sobre a prova produzida e entendendo comprovados os fatos descritos na denúncia, pugnou pela procedência da ação penal, mediante condenação do réu ao regime inicial fechado, diante de sua reincidência.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição, a alegar insuficiente a prova.

Apontou fragilidades e contradições na prova acusatória produzida, pugnando pela improcedência da ação penal.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

Isso porque, a materialidade e autoria do crime restaram evidenciadas através do boletim de ocorrência de fls. 12/14, a teor do auto de exibição e apreensão da res de fls.15 e, finalmente, através da prova oral produzida nos autos.

A vítima Ludovico Miguel Queiroz Adami disse que no dia dos fatos estava trafegando na Marginal quando precisou estacionar seu veículo em uma das vias adjacentes para usar seu aparelho celular. Nesse momento, foi abordado por um travesti, aparentemente drogado, que se debruçou na janela e retirou a chave do carro do contato. Disse que nesse momento saiu do veículo exigindo a devolução das chaves, quando o acusado voltou para o carro e subtraiu seu aparelho celular, entortando também a chave do veículo. Na sequência, o acusado pegou um tijolo e o ameaçou com uma pedra, empreendendo fuga. Relatou que foi até um posto de gasolina e localizou uma viatura da polícia militar, relatando o ocorrido. Disse que passaram a rodar pelas proximidades e localizaram o réu, cerca de 20 minutos depois da abordagem. Ele de plano foi reconhecido pela vítima. O celular não estava com o réu, que negou a prática delitiva e ainda disse que fora procurado pela vítima para fazer um programa. O local é ponto de travesti, a vítima não sabia, senão não teria parado ali. O policial acionou o rastreador e encontrou o celular ali nas proximidades, foi recuperado sem danos. Seu veículo sofreu danos em razão da tijolada, o que não foi consertado até hoje. Sentiu muito medo do réu, especialmente quando ele pegou um tijolo e ameaçou jogar nele. Na abordagem inicial o réu ofereceu para fazer um programa. O réu era alto, magro, cabeludo, branco, estava travestido e aparentava estar drogado. O réu disse aos policiais que a travesti falou para eles que a vítima fizera um programa e não pagara, Acredita que o acusado tenha amassado a chave de seu veículo para evitar que a vítima o perseguisse. O travesti não estava tão perto do local onde geralmente permanecem os travestis, estava um pouco mais afastado.

A testemunha Eliel Moreira dos Santos, policial militar, disse que estava em patrulhamento de rotina quando foram solicitados pela vítima alegando que havia sido assaltada por um travesti. Disse que passaram então a diligenciar pelas proximidades, juntamente com a vítima, quando localizaram o acusado, o qual foi apontado pela vítima. Realizada a abordagem, o aparelho celular não foi localizado com o acusado, mas posteriormente apontou onde estava. Lembra-se que havia danos no veículo da vítima, e esta teria informado que fora o acusado ou um outro travesti que o danificara. O lugar é ponto de travestis, ali há grande circulação de veículos. São muitas as ocorrências no local, tanto de roubo quanto de divergências em razão de não pagamento dos programas. Os travestis são muito agressivos, jogam pedras, já houve até homicídios.

O acusado manteve-se silente na fase policial, e não compareceu ao interrogatório designado para apresentar sua versão dos fatos, mantendo-se revel.

Como visto, e a despeito do esforço argumentativo da Defesa, a prova amealhada aos autos demonstra de maneira inequívoca a autoria delitiva, não prosperando a versão exculpatória apresentada pelo réu.

Com efeito, a vítima esclareceu que estava parada em via pública, dentro de seu

veículo, quando o acusado se aproximou e debruçado na janela do motorista, tirou as chaves do veículo do contato. Ato contínuo, com a vítima fora do carro, subtraiu o aparelho celular que estava no painel e passou a ameaçar a vítima com uma pedra, a qual causou danos permanentes em seu veículo.

Na sequência a vítima conseguiu acionar uma viatura da Polícia Militar que logrou êxito em localizar o acusado nas proximidades do local dos fatos, assim como o aparelho celular subtraído. Ressalta-se que a vítima reconheceu o réu em sede policial, e não repetiu o ato em Juízo em razão da voluntária ausência do acusado, o que não pode ser alegado em seu benefício.

Assim, ao contrário do alegado pela Defesa, os relatos da vítima e da testemunha mostram-se firmes e coerentes, suficientes para demonstrar a autoria do crime de roubo pelo acusado.

Destaque-se que nos crimes de roubo, como assentado na jurisprudência, de grande valia a palavra da vítima, que, descompromissada, visa somente ao esclarecimento do crime.

Neste sentido: “nada há nos autos a indicar que a vítima tivesse qualquer razão ou motivo lógico para atribuir falsamente ao réu a autoria dos fatos. A palavra da vítima, no caso, assume papel preponderante e goza da presunção da veracidade, assumindo especial relevância no deslinde da controvérsia, merecendo total crédito, não sendo crível que alguém incrimine inocente que não conhece e sem motivos, daí porque os seus relatos merecem todo o crédito, porque não teriam elas qualquer proveito em mentir. Conforme sabido, a palavra da vítima tem relevo especial em delitos contra o patrimônio.” (TJSP, Apelação Criminal, nº 0007991-78.2002.8.26.0609, Rel. Des. Paulo Rossi, j. 26/03/14).

Ressalte-se que não há prova de que tenha sido a vontade do ofendido influenciada por outro motivo que não o de dizer a verdade e não se vislumbra nos autos nenhum contraíndice que ponha em dúvida a sinceridade dos seus relatos nas fases policial e judicial, que se apresentaram em conformidade com os demais elementos de convicção, sendo forçoso admitir as suas palavras, pela certeza que exprimem, como suficientes à formulação de um seguro juízo de convicção.

Nesse sentido, descabida a versão da Defesa de que a vítima realizara programa com o acusado e se recusara a efetuar o pagamento, ensejando reação violenta do réu. A argumentação da Defesa fundamenta-se integralmente em suposições, visto que nem mesmo o réu apresentou referida versão, na fase policial ou em Juízo. Ao contrário do alegado, é absolutamente factível que a vítima tenha parado seu veículo para responder a mensagem de trabalho, sem saber que estava tão próxima de ponto de prostituição. E ainda que o fizesse, tal fato não ensejaria a conclusão inequívoca de que a vítima buscasse a realização de um programa.

De outro lado, o policial ouvido em Juízo asseverou que na região são frequentes tanto ocorrências de roubo e agressão comuns, a transeuntes, quanto desavenças entre travestis e clientes que não pagam o programas. No caso, tendo sido firme o relato da vítima de que foi alvo de roubo, não tendo intenção de praticar programa algum com o réu, versão que nem mesmo foi confirmada por ele, frise-se, não há motivos para se duvidar da credibilidade de suas declarações.

Destaque-se, ainda, que a circunstância de ter a vítima descrito o réu como branco, embora conste dos autos que ele é preto, não desmerece a versão acusatória. De igual modo não a desmerece a qualificação do réu como alto, pela vítima, enquanto tem a altura de 1,78m. Isso porque cor de pele e estatura são percebidos de forma distinta por cada pessoa, não se tratando de elementos meramente objetivos.

Acrescente-se que não foi levantada qualquer dúvida nos autos quanto ao reconhecimento realizado na fase policial, logo após os fatos, não tendo o réu negado estar na cena dos fatos, mas apenas trazido justificativa distinta para sua conduta em face da vítima.

Por fim, cabe afastar a assertiva da Defesa quanto à existência de contradições nos depoimentos da vítima e do policial. Ora, tratando-se de pessoas, não há que se exigir precisão absoluta nas narrativas, visto que a percepção humana é mesmo falha, sendo suficiente para a credibilidade dos relatos que se mostrem coesos em seus aspectos substanciais, exatamente como se verifica na hipótese dos autos. Portanto, as pequenas contradições quanto ao modo de localização do aparelho

celular não têm o condão de afastar a validade dos relatos, especialmente considerando o extenso lapso temporal decorrido do momento dos fatos até a presente data.

Portanto, diante do firme conjunto probatório amealhado aos autos, e afastadas as teses defensivas, imperiosa a condenação do réu pelo delito descrito no artigo 157, caput do Código Penal.

Assim, passo à dosimetria de sua pena.

Observados os elementos norteadores contidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal e constando a inexistência de circunstâncias que façam necessária à prevenção e repressão do crime a elevação da pena acima do mínimo previsto no preceito secundário do artigo 157, caput, do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa no valor mínimo, ressaltando que a reincidência do acusado será contabilizada em segunda fase.

O réu é reincidente, conforme se depreende da certidão acostada em fls. 22/23, razão pela qual aumento a pena em 1/6, perfazendo o total de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário.

Tendo em vista ter o crime sido praticado por agente reincidente, fixo o regime fechado como inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade, em que pese a quantidade de pena aplicada. Observa-se, ainda, que o acusado praticou os fatos tratados neste feito enquanto cumpria pena em regime aberto, demonstrando não ter compreendido a medida ressocializadora anteriormente concedida.

Ausentes os requisitos legais, na linha dos artigos 44, I e 77, III, ambos do Código Penal, deixo de substituir a pena privativa de liberdade imposta ao réu por outra espécie de pena ou de conceder ao acusado o benefício da suspensão condicional da mesma pena

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, para CONDENAR o réu WESLEY DANILO PEREIRA PINTO, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, além da pena pecuniária de 11(onze) dias-multa, cada um deles no mínimo legal.

Considerando o regime de cumprimento da pena imposta ao réu, bem como o descumprimento das condições do benefício da liberdade provisória que lhe foi concedido nestes autos, imperiosa a decretação da prisão preventiva do réu. Trata-se de delito cometido mediante violência, sendo o acusado reincidente e estando em paradeiro ignorado, pelo que a prisão se faz necessária para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos exatos termos do artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal . Expeça-se, pois, mandado de prisão, com fundamento no artigo 387, § 1.º do Código de Processo Penal.

Isento o acusado do pagamento das custas e da taxa judiciária, concedendo-lhe os benefícios da assistência judiciária, observado o que dispõe o artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Dê-se ciência à vítima.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Cumpra-se.

São Paulo, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA